

Nr. 275 Aufzeichnung des Reichskabinettsrats Killy. 19. Dezember 1938

R 43 II/793, Bl. 157–162

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes.

I. Der Reichsminister der Finanzen hat zunächst mit Schreiben vom 25. November¹ (Rk. 24532 B) den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes vorgelegt, der im wesentlichen folgende Änderungen bringen soll:

– a)

Im § 10 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes² werden die Ziff. 1 und 3 gestrichen, d. h. die Abzugsfähigkeit eines Betrages von monatlich 50,00 RM für jede Hausgehilfin (Hausgehilfinen-Privileg) wird beseitigt; ferner wird die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer beseitigt.

– b)

Der Absatz 3 der gleichen Bestimmung wird gestrichen, d. h. der bisher bestehende Zustand wird beseitigt, nach dem für Sonderausgaben als Mindestbetrag ein Pauschbetrag von 200,00 RM abgesetzt werden konnte.

– c)

Künftig sollen in die höchste Steuerklasse (Steuerklasse I), die bisher nur für ledige Personen galt, auch verheiratete Personen fallen, aus deren Ehe bis zum Ende des Veranlagungszeitraums ein Kind nicht hervorgegangen ist, obwohl die Ehe mehr als zwei volle Kalenderjahre bestanden hat.

Das Mehraufkommen an Einkommensteuer aus der Änderung des § 10 des Einkommensteuergesetzes (Beseitigung der verschiedenen Abzüge) wird auf 120 Millionen jährlich geschätzt. Das Mehraufkommen aus den übrigen steuerlichen Änderungen wird auf jährlich 275 Millionen RM geschätzt. Insgesamt wird also ein Mehraufkommen von rund 400 Millionen Reichsmark erwartet. Zu der Besteuerung der kinderlos Verheirateten als Ledige ist noch folgendes zu bemerken: Unverheiratete Frauen, die mindestens vier Monate vor dem Ende des Veranlagungszeitraums das 50. Lebensjahr vollendet haben, fallen nicht mehr in die Steuerklasse I (Ledige). Kinderlos Verheiratete bleiben dagegen solange in der Steuerklasse I bis einer der beiden Ehepartner das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Die Herr[e]n Reichsminister haben sich wohl auf Grund einer früheren Unterrichtung³ grundsätzlich mit einem solchen Entwurf einverstanden erklärt. Darauf dürfte es zurückzuführen sein, daß gegen diesen ersten Entwurf, der dem Beschlußverfahren zugeleitet worden ist, kein förmlicher Widerspruch erhoben worden ist, daß aber 9 Ressorts erhebliche Bedenken, z. T. in dringlicher Form, geltend gemacht haben.

Das hat den Reichsminister der Finanzen veranlaßt, einen abgeänderten Entwurf (Rk. 26340 B vom 15. Dezember 1938) vorzulegen, der aber im wesentlichen mit dem ersten Entwurf übereinstimmt. Es sind nur zwei m. E. in ihrer Wirkung nicht erhebliche Änderungen vorgenommen worden:

– 1.

¹ In der Vorlage fälschlich: 28. November. Vgl. Dok. Nr. 273 Anm. 2, insges. für das Folgende die dortigen Ausführungen.

² In der novellierten Fassung vom 6. 2. 1938 (RGBl. I S. 121); s. ARH IV, Nr. 207 Anm. 7.

³ StS-Besprechung vom 21. 11. 1938: Dok. Nr. 273 Anm. 1.

Hinter die bisherige Steuerklasse I (Ledige) ist eine neue Steuerklasse II eingeschoben worden, nach der die kinderlos Verheirateten besteuert werden sollen. Sie bedeutet für diese Eheleute gegenüber der bisher beabsichtigten Besteuerung als Ledige aber nur eine geringfügige Entlastung.

– 2.

Während unverheiratete Frauen nach dem ersten Entwurf mit Vollendung des 50. Lebensjahres im Sinne des Entwurfs nicht mehr als ledig betrachtet wurden, kinderlos Verheiratete aber erst mit der Vollendung des 65. Lebensjahres eines Ehepartners steuerlich als verheiratet angesehen wurden, ist hierzu jetzt eine dritte Gruppe getreten: Nach dem neuen Entwurf (§ 5⁴) soll nunmehr auf verheiratete Steuerpflichtige die Ledigenbesteuerung keine Anwendung mehr finden, wenn einer der Ehegatten bis zum Ende des Jahres 1938 das 55. Lebensjahr vollendet hat und wenn sie nicht mehr als 12 000 RM Einkommen gehabt haben. Es handelt sich also hier um eine einmalige „Vergünstigung“ für diejenigen, die zufällig im Kalenderjahr 1938 55 Jahre alt werden. Für die Veranlagung der in den künftigen Kalenderjahren 55 Jahre alt werdenden Pflichtigen hat diese Vorschrift keine Bedeutung.

Wesentlich erscheint noch, daß die neuen steuerlichen Bestimmungen für die Veranlagten bereits für das Veranlagungsjahr 1938, also rückwirkend, Anwendung finden sollen.

II. Zu den in Aussicht genommenen steuerlichen Maßnahmen haben eine Reihe von Ressorts beachtliche Bedenken vorgetragen, die sich im wesentlichen in drei Gruppen teilen lassen: allgemein wirtschaftliche oder politische Bedenken, bevölkerungspolitische Bedenken und beamtenpolitische Bedenken.

Der Reichspostminister⁵ führt u. a. aus, daß die steuerliche Mehrbelastung zum überwiegenden Teil die Festbesoldeten zu tragen hätten. Nach den bisherigen Erfahrungen habe es für die Wirtschaft trotz schärfster Maßnahmen noch immer Mittel und Wege gegeben, steuerliche Mehrbelastungen abzuwälzen, so daß im Endergebnis die Festbesoldeten nicht nur die auf sie entfallenden Steuererhöhungen zu tragen hätten, sondern mittelbar auch die der Wirtschaft. Das sei aber insbesondere auch für die Beamten und für die große Masse gerade der geringer Besoldeten mit ihrem nach den Gesamtpreisverhältnissen viel zu geringen Einkommen nicht mehr tragbar. Er – der Reichspostminister – habe deshalb gegen jede weitere Schmälerung dieser Einkommensverhältnisse die größten Bedenken, auch wenn sie die Form von Steuererhebungen hätten, die an sich folgerichtig sein möchten. Diese Auffassung vertreten im wesentlichen in gleicher Weise der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung⁶, der Preußische Finanzminister⁷, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht⁸, der Reichsverkehrsminister⁹, der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft¹⁰ und der Reichsminister des Innern¹¹.

Letzterer hat in einem Schreiben vom 26. November, auf das er in diesem Zusammenhang Bezug nimmt, erneut auf die unhaltbaren Zustände auf dem Gebiete der Beamtenbesoldung hingewiesen¹². Darin ist u. a. folgendes zum Ausdruck gebracht: „Man kann es heute schon fast als die Regel ansehen, daß der Beamte und seine Ehefrau immer wieder von neuem täglich rechnen müssen, um nach neuen Einschränkungen zu suchen, damit das Dienst Einkommen von einem Monatsersten zum nächsten Monatsersten wenigstens zur Befriedigung nur der *allernotwendigsten*

⁴ KabVorl. § 5 lautete: „Auf verheiratete Steuerpflichtige, die nach der neuen Fassung des § 32 des Einkommensteuergesetzes in die Steuergruppe II fallen, ist die Steuergruppe III anzuwenden, wenn die Ehegatten im Kalenderjahr 1937 nicht mehr als 12000 RM Einkommen gehabt haben und einer der Ehegatten bis zum Ende des Kalenderjahrs 1938 das 55. Lebensjahr vollendet hat.“

⁵ RPM an RFM, 10. 12. 1938: R 43 II/793, Bl. 139 f.; R 2/20405 (dort auch die folg. Schreiben).

⁶ RErzM an RFM, 13. 12. 1938: R 43 II/793, Bl. 141.

⁷ PrFM an RFM, 14. 12. 1938: ebd. Bl. 142.

⁸ OKW an RFM, 15. 12. 1938: ebd. Bl. 146.

⁹ RVM an RFM, 8. 12. 1938: ebd. Bl. 133.

¹⁰ REM an RFM, 7. 12. 1938: ebd. Bl. 129.

¹¹ RIM an RFM, 15. 12. 1938: ebd. Bl. 143–145.

¹² R 1501/5560, S. 67–87. Zu dieser Thematik vgl. Dok. Nr. 164.

Bedürfnisse ausreicht.“ ... „Ich sehe mich deshalb gezwungen, mit aller Deutlichkeit und mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, daß ich als der dem Führer und Reichskanzler für den ordnungsmäßigen Ablauf der Staatsverwaltung und für die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Beamten verantwortliche Reichsminister trotz der auch mir bekannten schwierigen Lage der Reichsfinanzen eine weitere Beibehaltung der derzeitigen Höhe der Beamtenbesoldung nicht für tragbar halte.“ Er fordert in dem gleichen Schreiben eine Neuordnung der Beamtenbesoldung, indem er auf die Nachwuchsnöte hinweist und sagt: „...., gerade aus allgemeinpolitischen Gründen ist die beschleunigte Verwirklichung meiner Vorschläge unabwendbar; denn von ihr hängt maßgeblich das weitere Funktionieren der Staatsmaschinerie mit ab, an die heute mehr als je ganz besondere Anforderungen gestellt werden müssen.“ Aus diesen Gründen bitten die genannten Minister und der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht überwiegend nach einem Wege zu suchen, der es ermöglicht, die mit der Vorlage verbundene erhebliche Schmälerung des Einkommens der Festbesoldeten zu vermeiden.

Die Gleichstellung der kinderlos Verheirateten mit Ledigen wird aus wirtschaftlichen und allgemein politischen Gründen für bedenklich angesehen¹³. Der Reichsminister des Innern hebt in diesem Zusammenhang insbesondere hervor, daß die steuerrechtliche Wertung der Ehefrau im Vergleich zu der steuerrechtlichen Behandlung eines ledigen Volksgenossen den tatsächlichen Verhältnissen und Erfordernissen künftig nicht mehr ausreichend Rechnung trägt. Er weist m. E. mit Recht darauf hin, daß insbesondere für die „nicht gewollt“ kinderlos gebliebene Ehe die vorgesehenen Maßnahmen als eine nicht gerechtfertigte Strafe erscheinen müsse, da sie den kinderlos Verheirateten erheblich schlechter stelle als den Ledigen, obwohl er den Unterhalt für zwei Personen aufzubringen habe. Er ist der m. E. zutreffenden Meinung, daß der größere Teil der Ehen, aus denen Kinder nicht hervorgegangen sind, *nicht gewollt* kinderlos geblieben ist.

Es wird ferner der Befürchtung Ausdruck verliehen, daß die vorgesehene Maßnahme viele junge Volksgenossen davon abhalten wird, schon frühzeitig zu heiraten, bevölkerungspolitisch also das Gegenteil von dem erzielt werde, was beabsichtigt sei. In ähnlicher Weise äußern sich hierzu die übrigen Reichsminister, soweit sie Bedenken erhoben haben.

Zur Beseitigung des Hausgehilfinnen-Privilegs wird geltend gemacht, daß sich unter dem neuen steuerlichen Druck viele Familien dazu entschließen würden, die Hausgehilfin zu entlassen. Dadurch würde nicht nur eine weitere Belastung der Hausfrau und Mutter herbeigeführt; die weitere Folge werde auch die sein, daß vielfach auf eine Steigerung der Kinderzahl verzichtet werde.

Im Zusammenhang mit der Beseitigung der Pauschbeträge und des Hausgehilfinnen-Privilegs weist der Preußische Finanzminister insbesondere auf die beabsichtigte Rückwirkung für das Jahr 1938 hin, die für die Veranlagten in Betracht kommt. Es werde in den meisten Fällen so sein, daß der Steuerpflichtige in diesen Fällen noch einen besonderen Steuerjahresbetrag nachzuzahlen habe, nachdem er das Einkommen des laufenden Jahres bereits verbraucht habe. Zu dem beabsichtigten Fortfall des Pauschsatzes bemerkt er insbesondere folgendes: „Wenn die veranlagten Lohnempfänger diese Beträge jetzt einzeln nachweisen müssen, so liegt darin eine solche Vermehrung der Verwaltungsarbeit, daß man schon aus Gründen der Behördenentlastung, die ja als ein leitender Gesichtspunkt der Steuergesetzgebung besonders der letzten Jahre immer wieder hervorgehoben worden ist, an dem Pauschsatz von 200 RM für Werbungskosten festhalten sollte. Da für den Arbeitnehmer die Anerkennung eines Postens als Werbungskosten oft die Bedeutung einer ganzen Steu-

¹³ Am schärfsten hier REM Darré in seinem Widerspruch vom 21. 12. 1938 zur 2. KabVorl.: „Grundsätzlich stelle ich mich auf den Standpunkt: Entweder ist das Kind das Entscheidende und dann haben Ehegesetze, Scheidungsgesetze, Adoptionsgesetze, Strafgesetze, Fragen des unehelichen Kindes usw. eindeutig diesem Grundgedanken Rechnung zu tragen und sich ihm auch unterzuordnen; dann ist natürlich die Aufrechterhaltung einer kinderlosen Ehe ein individueller Luxus, welcher wie jeder andere Luxus zusätzlich besteuert werden kann, ja besteuert werden muß. Oder aber der formale Vorgang der Eheschließung ist das Entscheidende, wie es unsere Gesetze einschl. der Konkordate heute noch anerkennen; dann ist der vorliegende Besteuerungsvorschlag ein Widerspruch in sich selbst, weil man einen an sich gesetzlich geforderten Zustand und [die] Auffassung von der Ehe über das Finanzministerium sozusagen gesetzlich bestraft.“ R 43 II/ 793, Bl. 168.

erstufe von 75, 180 oder mehr Reichsmark hat, so wird auch der Versuch, die Finanzämter hier zu einer großzügigen Arbeit anzuhalten, keine Abhilfe bringen können.“ Die gleichen Bedenken sind auch von anderen Stellen geltend gemacht worden.

III. Wie sich die Änderung des Einkommensteuergesetzes in einzelnen Fällen auswirken würde, ergibt sich aus folgenden Einzelbeispielen:

– a)

Ein *unverheirateter* weiblicher Amtsrat, der das 50. Lebensjahr vollendet hat, würde im Sinne des Steuergesetzes als verheiratet gelten, also nicht als Lediger besteuert werden. Ein kinderlos *verheirateter* männlicher Amtsrat würde so lange als ledig behandelt werden, wie nicht er oder seine Ehefrau das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die durch den abgeänderten Entwurf in Aussicht genommene neue Maßnahme, wonach diejenigen kinderlos verheirateten Eheleute, die im Jahre 1938 das 55. Lebensjahr vollenden, steuerlich als verheiratet angesehen werden, ist nur geeignet, die Verwirrung in diesen steuerlichen Zusammenhängen zu vergrößern. Es ist nicht ersichtlich und vom Standpunkt der Steuergerechtigkeit aus auch nicht begründbar, weshalb in einem Fall die Ledigenbesteuerung mit dem 50., im anderen mit dem 55. und im dritten Fall erst mit dem 65. Lebensjahr ihr Ende finden soll.

– b)

Die 32. Änderung des Besoldungsgesetzes¹⁴ brachte für die Beamten der Besoldungsgruppe A 8 bis 11 mit Wirkung vom 1. Juli 1938 eine Verbesserung. Diese soeben aus sozialen Gründen verbesserte Besoldungslage sähe nach der Steuernovelle folgendermaßen aus, wobei als Beispiel von kinderlos Verheirateten im Alter von 50 bis 65 Jahren ausgegangen ist:

– 1.

Ministerialamtsgehilfe mit bisher 227,26 RM Nettoeinkommen wurde um 8,44 RM monatlich aufgebessert. Ab 1. Januar 1939 würde sich sein Nettoeinkommen um 1.)¹⁵ 15,60 RM / 2.)¹⁶ 10,40 RM verringern. Gegenüber dem Einkommensstand vor der 32. Änderung der Besoldungsordnung verlöre er also noch 1.) 7,16 RM / 2.) 1,96 RM.

– 2.

Assistent mit bisher 275,44 RM Nettoeinkommen monatlich wurde um 5,32 RM aufgebessert. Ab 1. Januar 1939 würde sich sein Nettoeinkommen um 1.) 19,76 RM / 2.) 13,18 RM verringern. Gegenüber dem Einkommensstand vor der 32. Änderung der Besoldungsordnung verlöre er also 1.) 14,44 RM / 2.) 7,86 RM monatlich.

Wegen weiterer Beispiele über die zahlenmäßige Auswirkung der vorgesehenen Änderung des Einkommensteuergesetzes darf auf die besonderen Anlagen A, B, C¹⁷ verwiesen werden.

Aus der Anlage A ergibt sich insbesondere, daß, nach den Sätzen des ersten Entwurfs errechnet, die Einkommensminderung für kinderlos Verheiratete 10% und mehr betragen würde; nach dem 2. Entwurf (blaue Zahlen) 8%.

Allgemein ist zu bemerken, daß auch die verheirateten Steuerpflichtigen, die nicht kinderlos sind, durch den Fortfall der bisher abzugsfähigen Beträge – Hausgehilfinnen-Privileg, Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer, Pauschsatz für Sonderausgaben – eine nicht unerhebliche Einkommensminderung erleiden. Aus Anlage B ergibt sich, daß sich die Einkommensminderung in der Veranlagung um mindestens eine Steuerstufe höher auswirkt. Schließlich bleibt noch darauf hinzuweisen, daß die beabsichtigte steuerliche Schlechterbehandlung der kinderlos Verheirateten im Verhältnis zu den Ledigen ungerecht und wirtschaftlich und sozial nicht vertretbar erscheint. Der Reichsarbeitsmi-

¹⁴ Vom 27. 9. 1938 (RGBl. I S. 1205); s. Dok. Nr. 164 Anm. 31.

¹⁵ Ziffer hier und im folg, mit Rotstift vorangestellt und Marg. Killys: „1.) Erster Entwurf.“

¹⁶ Ziffer hier und im folg, mit Rotstift vorangestellt und Marg. Killys: „2.) Zweiter Entwurf.“

¹⁷ Beispieltabellen für die Auswirkungen der proponierten Einkommensteueränderungen (1. und 2. Entwurf) auf A: Steuerpflichtige bis 65 Jahre, kinderlos verheiratet, 1 Hausgehilfin; B: Verheiratete mit 1 Kind, 1 Hausgehilfin; C: Beamte, Angestellte und Lohnempfänger des öffentl. Dienstes im Alter von 50–65 Jahren. R 43 II/793, Bl. 163–165.

nister hat eine Übersicht zusammengestellt, aus der sich die Nettoeinkommen von kinderlos verheirateten und ledigen Beamten in den Endstufen der Besoldungsgruppen ergeben¹⁸. Die Übersicht ist noch errechnet auf der Grundlage des ersten Entwurfs. Danach ergibt sich, daß ein kinderlos verheirateter Ministerialrat 21 RM, ein Oberregierungsrat 19 RM, ein Regierungsinspektor 14 RM, ein Sekretär 9 RM im Monat mehr erhält, als der ledige Beamte der jeweils entsprechenden Gruppe. Wenn hiernach die „Bewertung“ der Ehefrau sich zwischen 9 und 21 RM monatlich bewegt, der Verheiratete gegenüber dem Ledigen also nur um diesen geringen Betrag „besser gestellt“ ist, so ergibt sich daraus ohne weiteres, daß der damit geschaffene Zustand weder wirtschaftlich noch sozial geduldet werden kann; dem Ledigen steht zur Bestreitung seines eigenen Unterhalts fast ebenso viel zur Verfügung wie dem Verheirateten, der aus dem gleichen Betrag den Unterhalt für zwei Personen bestreiten muß.

IV. Zusammenfassend glaube ich pflichtgemäß folgendes bemerken zu sollen:

Der Entwurf läßt m. E. in verschiedener Richtung so ungünstige Wirkungen befürchten, daß mit Recht die Frage gestellt worden ist und werden kann, ob diese Wirkungen im Hinblick auf den relativ geringen Ertrag der steuerlichen Maßnahmen in Kauf genommen werden können¹⁹.

Es wird allgemein die durch die Maßnahmen der Novelle hervorgemfene Erhöhung der Einkommensteuer unangenehm empfunden werden, da auch in Kreisen der Wirtschaft bei der bereits bestehenden Gesamtbelastung durch eine weitere Erhöhung der kaufmännischen Kostenrechnung eine Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Ausfuhrware befürchtet wird.

Die Einkommensminderung, die durch den Fortfall des Hausgehilfinnen-Privilegs usw. herbeigeführt wird, wird aber vor allen Dingen von den Schichten der mittleren Einkommen, zu denen die Angestellten und der überwiegende Teil der Beamtenschaft gehört, als sehr erhebliche weitere Verschlechterung ihrer ohnehin schon unzulänglichen Wirtschaftslage empfunden werden und empfunden werden müssen. Möglichkeiten zu Einsparungen sind weitgehend nicht mehr vorhanden. In vielen Haushaltungen, insbesondere von Beamten, werden aber Einsparungen nötig sein, die zur Entlassung der bisher unter Opfern noch gehaltenen Hausgehilfin führen werden. Damit wird nicht nur der soziale Stand der Familie weiter gedrückt; es wird vielmehr auch durch die zunehmende Belastung der Hausmütter die Bereitwilligkeit und auch die Möglichkeit für weitere Nachkommenschaft abnehmen.

Ebenso fürchte ich, daß sich insbesondere die Besteuerung der kinderlos Verheirateten als Ledige dahin auswirken wird, daß Jungehen in geringerem Umfange als bisher geschlossen werden. Wenn heute junge Leute über ein Einkommen von etwa 250 RM verfügen, sind sie häufig gern bereit, den Zustand des Verlobtseins zu beenden. Sie gehen die Ehe ein, wobei sie sich darüber klar sind, daß sie in den ersten Jahren den Hausstand aus dem kleinen Einkommen erst vervollständigen müssen, bevor sie daran denken können, Kinder zu haben. Eine Besteuerung dieser jungen Leute als ledig wird sicherlich dazu führen, daß viele Eheschließungen unterbleiben, letzten Endes mit der Wirkung, daß durch die vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen das „Verhältnis“ begünstigt und die legitime Eheschließung benachteiligt wird²⁰. In diesem Zusammenhang ist übrigens bezeichnend das anliegende Schreiben – Rk. 26578 –, auf dessen Inhalt ich verweisen darf²¹.

¹⁸ RAM an RFM, 7. 12. 1938: ebd. Bl. 130–132.

¹⁹ Vgl. die auf Veranlassung von StS Neumann an MD Kritzingen übersandte Aufzeichnung des RR Kadgien/BVJP vom [8.] 12. 1937, die schlußfolgerte: „Das finanzielle Ergebnis der vorgeschlagenen, äußerst bedenklichen Maßnahmen ist gering. Gemessen an dem Fehlbetrag des nächsten Jahres fällt das Ergebnis praktisch überhaupt nicht ins Gewicht.“ Ebd. Bl. 134–138.

²⁰ Hierzu wiederum die Aufzeichnung Kadgiens (o. Anm. 19): „Die Schlechterstellung von Ehegatten mit eigenem Einkommen gegenüber Ledigen, die praktisch eine Art Luxussteuer auf die Ehe als Institution bedeutet und zu einer steuerlichen Privilegierung des ‚Verhältnisses‘ führt, ist schlechterdings unverträglich.“

²¹ Hs. priv. Eingabe einer seit drei Jahren kinderlos verheirateten Berlinerin an RM Lammers vom 16. 12. 1938, geschrieben aus der Verbitterung über ernst zu nehmende Gerüchte, denen zufolge ihr Mann künftig „für unser Unglück, daß wir keine Kinder haben, noch mehr zahlen soll“: „Gelt, Sie werden das dem Führer sagen, daß er nicht die schreckliche Steuer bringt. Wenn der Führer das hört, dann ist alles gut. Denn der Führer tut nichts Schlechtes.“ R 43 II/793, Bl. 166 f.

Schließlich wird die Durchführung der neuen steuerlichen Maßnahmen in der gesamten Beamten-schaft sehr bitter empfunden werden. Die Unzulänglichkeit der Beamtenbesoldung ist öffentlich anerkannt. Die Nachwuchsnot droht stellenweise bereits die Gewährleistung einer ordnungsmä-ßigen Verwaltung in Frage zu stellen. Die Beamtenschaft, deren soziale Lage bis weit in die Kreise der höheren Beamtenschaft hinein sich zunehmend verschlechtert hat (Verschuldung), wartet seit der bekannten Rede in Königsberg²² auf eine Aufbesserung ihrer Bezüge. Wenn ihr statt dessen eine Kürzung der Bezüge im Wege der Besteuerung beschert wird, die durchweg eine weitere Beschrän-kung der knappen Existenzgrundlage bedeutet, so können über die psychologischen Wirkungen solcher Maßnahmen keine Zweifel bestehen. Es ist tatsächlich so, wie der Reichsminister des Innern darlegt, daß heute schon die Dienst Einkommen fast durchweg nur oder kaum zur Befriedigung der allernotwendigsten Lebensbedürfnisse ausreichen.

Schließlich ist kein Prinzip zu erkennen, das dafür maßgebend war, die Ledigenbesteuerung in einem Falle mit dem 50., im anderen mit dem 55. und im dritten Falle mit dem 65. Lebensjahr aufhören zu lassen. Hier wird der Eindruck erweckt, als ob die Vorlage – wenigstens in diesem Teile – nicht genügend durchdacht wäre.

M. E. sollten die von den Reichsministern vorgetragenen wesentlichen Bedenken Anlaß zu der Prüfung geben, ob nicht das mit der Vorlage erstrebte erhöhte Aufkommen unter Vermeidung wenigstens der größten Härten und ihrer Folgen auf einem anderen Wege erzielt werden kann²³.

Dr. Killy

²² Rede von RIM Frick auf dem ostpreuß. Gautag in Königsberg am 18. 6. 1938; s. Dok. Nr. 164 Anm. 30.

²³ Als einziges Kabinettsmitglied hatte StdF Heß den RFM noch vor dem 15. 12. sogar wissen lassen, „daß es einem dringenden Wunsch von ihm entspräche, wenn an der ursprünglichen Gesetzesvorlage nichts mehr geändert werden würde“; MD Sommer an RMRk, 17. 12. 1938: R 43 II/793, Bl. 147. Lammers hielt auf der Grundlage von Killys Aufzeichnung Hitler am 21. 12. Vortrag: Dok. Nr. 279.

Zitierhinweis

Nr. 275 Aufzeichnung des Reichskabinettsrats Killy. 19. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d275>